

ATENÇÃO! SE VOCÊ JÁ COPIOU NÃO PRECISA COPIAR DE NOVO

PEÇAS PARA CIP

A Cópia Inteligente de Peça (CIP) deve sempre seguir uma sistematização, por isso, as metas devem ser seguidas na ordem do cronograma

01. Ao ler o caso concreto com atenção, identificando as teses, você consegue treinar a visualização das teses a serem desenvolvidas;
02. Ao identificar os artigos, você treina o manuseio da CLT, o que é muito importante, afinal, a prova é pesquisada;
03. Por último, a cópia é o momento de entender, visualizar e fixar o adequado desenvolvimento das teses e da estrutura da peça, nos exatos padrões OAB/FGV.

O objetivo final das cópias, é fixar a estrutura das peças e o desenvolvimento adequado das teses.

60. MARIA BOCA DE BIQUARA foi contratada para prestar serviços na função de maquiadora na empresa **HELENA RUBINSTEIN COSMETICS S.A.** trabalhando por cinco anos consecutivos. Insatisfeita com as normas da empresa que reduziram seu percentual de produtividade, procurou a gerência para resolver sua situação, pelo que lhe foi dito que nada poderia fazer pelo que, na oportunidade, **MARIA BOCA DE BIQUARA** avisou que iria procurar advogado e ingressar com reclamação trabalhista para reaver todas as suas perdas bem como reflexos. A empresa propôs a MARIA que procurasse a Comissão de Conciliação Prévia existente no âmbito da empresa. A empregada aceitou. Na data designada para a sessão de conciliação, compareceram a empregada e empregador e lá realizaram acordo com valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pagos em 10 (dez) parcelas iguais, mensais e consecutivas de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, ficando ainda estipulada uma multa de 100% (cem por cento) sobre o valor do acordo no caso de inadimplemento de qualquer obrigação. Ficou ainda estipulado a aplicação do disposto no art. 891 da CLT. Acordo homologado perante a CCP sem qualquer ressalva. Para a surpresa da empregada, a empresa atrasou o pagamento da sexta parcela do acordo. Inconformada, **MARIA BOCA DE BIQUARA** procura você que, na qualidade de advogado, deverá propor a medida cabível para a melhor defesa dos interesses de sua cliente.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA _____ª VARA DO TRABALHO DA CIDADE / UF

MARIA BOCA DE BIQUARA, nacionalidade, estado civil, CPF, ocupação, endereço completo por intermédio de seu advogado abaixo assinado vem propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA** com fulcro no **art. 876, CLT e 798 do CPC** contra **HELENA RUBINSTEIN COSMETICS S.A.**, pessoa jurídica, CNPJ, endereço completo, e o faz pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS
(5 linhas)

II – DA JUSTIÇA GRATUITA

A reclamante requer os benefícios da justiça gratuita por ser pobre na forma da lei, conforme comprovantes em anexo, nos termos do art. 790 § 3º da CLT.

III – DO TÍTULO EXECUTIVO

Executa-se título executivo extrajudicial: acordo em Comissão de Conciliação Prévia não cumprido, nos termos do art. 876, caput, da CLT e art. 798, I, a do CPC.

IV – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Em anexo, demonstrativo do débito no valor de R\$ 75.000,00 a título de principal, multa, juros a partir do ajuizamento da ação e correção monetária a partir do mês subsequente ao do vencimento da obrigação, nos termos do art. 798, I, a do CPC e parágrafo único, incisos I, II, III, IV e V do CPC, art. 883 da CLT e súmula 381 do TST.

V – PROVA DO NÃO PAGAMENTO/INADIMPLEMENTO

O acordo em comissão de conciliação prévia não foi cumprido a partir da sexta parcela, com o vencimento antecipado das demais nos termos do art. 798, inc. I, c e atr. 891 da CLT.

VI – TIPO DE EXECUÇÃO

Execução para pagamento de quantia certa, nos termos do art. 798, II, a do CPC.

VII – DA QUANTIA DEVIDA

A autora tem direito de executar a quantia de R\$ 25.000,00 **porque** fundada em título executivo extrajudicial, **pois** foi celebrado acordo em Comissão de Conciliação Prévia e que foi descumprido com o não pagamento da 6ª parcela pelo que as demais se venceram antecipadamente, acrescido de juros e correção monetária, nos termos do art. 891 da CLT, art. 829 da CLT, art. 39, § 1º da Lei 8.177/91, art. 625-E da CLT, art. 876 da CLT.

VIII – DA MULTA

A autora tem direito de executar a quantia de R\$ 50.000,00 porque o acordo foi descumprido, pois foi celebrado acordo em Comissão de Conciliação Prévia para pagamento de 10 parcelas de R\$ 5.000,00 com multa de 100% sobre o acordo no caso de descumprimento, acrescido de juros e correção monetária, nos termos do art. 891 da CLT, art. 829 da CLT, art. 39, § 1º da Lei 8.177/91, art. 625-E da CLT, art. 876 da CLT.

IX – DO PEDIDO

Diante do exposto, **MARIA BOCA DE BIQUARA** requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** do pedido com a expedição do mandado de citação e penhora do executado para pagamento da quantia de R\$ 75.000,00 com juros e correção monetária, conforme planilha em anexo, no prazo de 03 (três) dias, sob pena do pagamento de multa de 10%, nos termos do arts. 523, § 1º e 829 do CPC.

Requer a condenação do reclamando ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$ _____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Dá-se à causa, o valor de R\$ 75.000,00.

Termos em que,
Pede espera deferimento.
Cidade, de dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

65. MARIA GASOLINA foi contratada para prestar serviços na função de maquiadora na empresa **POSTO GATÃO LTDA.** trabalhando por cinco anos consecutivos. Insatisfeita com as normas da empresa que reduziram seu percentual de produtividade, procurou a gerência para resolver sua situação que lhe disse que nada poderia fazer pelo que, na oportunidade, **MARIA GASOLINA** avisou que iria procurar advogado e ingressar com reclamação trabalhista para reaver todas as suas perdas bem como reflexos. A empresa propôs a **MARIA** que aderisse ao PIDV da empresa previsto em Convenção Coletiva de Trabalho para que recebesse, além de suas verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias de praxe num importe de R\$ 30.000,00, uma quantia extra de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que acabaria por cobrir qualquer outra verba devida a empregada. A empregada aceitou. Na data designada para o recebimento da rescisão, compareceu a empregada ao setor pessoal, assinou sua adesão ao PIDV com a discriminação dos valores devidos. No dia combinado para o depósito, foi creditada apenas a quantia de R\$ 30.000,00 em sua conta bancária. Procurada a empresa, pelo setor pessoal lhe foi dito que a empresa não teria mais condição de pagar a quantia extra de R\$ 50.000,00. Inconformada, **MARIA GASOLINA** procura você que, na qualidade de advogado, deverá propor a medida cabível para a melhor e mais rápida defesa dos interesses de sua cliente.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA _____ª VARA DO TRABALHO DA CIDADE / UF

MARIA GASOLINA, nacionalidade, estado civil, CPF, ocupação, endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado vem propor a presente **AÇÃO MONITÓRIA** com fulcro no **art. 700 do CPC** contra **POSTO GATÃO LTDA.**, pessoa jurídica, CNPJ, endereço completo, e o faz pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS
(5 LINHAS)

II – DA JUSTIÇA GRATUITA

A reclamante requer os benefícios da justiça gratuita por ser pobre na forma da lei, conforme comprovantes em anexo, nos termos do art. 790 § 3º da CLT.

III – DA PROVA ESCRITA

Termo de adesão a PIDV previsto em Comissão de Conciliação Prévia não cumprido, nos termos do art. 477-b da CLT e art. 700, § 1º do CPC.

IV – DA OBRIGAÇÃO

Pagamento de quantia certa em espécie, nos termos do art. 700, I do CPC.

V – PROVA DO NÃO PAGAMENTO/INADIMPLEMENTO

O termo de adesão não foi cumprido integralmente, **pois** não foram pagos os R\$ 50.000,00 acordados, nos termos do art. 700, inc. III do CPC.

VI – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO E PROVEITO ECONÔMICO

Em anexo, demonstrativo do débito no valor de R\$ 50.000,00 a título de principal, juros a partir do ajuizamento da ação e correção monetária a partir do mês subsequente ao do vencimento da obrigação, nos termos do art. 700, § 2º I do CPC art. 883 da CLT e súmula 381 do TST.

VII – DA QUANTIA DEVIDA

A autora tem direito de cobrar a quantia de R\$ 50.000,00 **porque** fundada em documento escrito sem eficácia de título executivo, **pois** foi a empregada aderiu a Plano de Incentivo à Demissão Voluntária (PIDV) e não foi feito o pagamento da quantia extra prevista no instrumento, acrescido de juros e correção monetária, nos termos do art. 477-B da CLT, art. 700 do CPC e art. 39, § 1º da Lei 8.177/91.

VIII – DO PEDIDO

Diante do exposto, **MARIA GASOLINA** requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** do pedido com a expedição do mandado monitório para pagamento da quantia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com juros e correção monetária, conforme planilha em anexo, no prazo de 15 (quinze) dias na forma do art. 701 do CPC.

Requer a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$ _____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Dá-se à causa, o valor de R\$ 50.000,00.

Termos em que,
Pede espera deferimento.
Cidade, de dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

61. Empregado público de determinada **Sociedade de Economista Mista** é dispensado sem justa causa por ato unilateral de seu empregador. Inconformado, ingressa com reclamação trabalhista com pedido liminar de antecipação de tutela para se ver reintegrado no emprego com base no art. 659, X, CLT e art. 41 da CF/88 e o pagamento liminar dos salários do afastamento. Na audiência, após o recebimento da contestação, requer o advogado do reclamante que o juiz aprecie o pedido de reintegração, o que é atendido prontamente com o deferimento da medida liminar que determinou a reintegração e o pagamento das verbas relativas ao período do afastamento, sob protestos do advogado da parte reclamada. Como advogado do empregador, opere em sua defesa, propondo a ação cabível com vistas a atacar o ato que deferiu a medida liminar requestada.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA ____ª REGIÃO

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do **art. 1º da Lei 12.016/09 e art. 5º, LXIX, CF** vem impetrar **MANDADO DE SEGURANÇA** contra ato ilegal do **JUIZ DA ____ª VARA DO TRABALHO, órgão do Poder Judiciário**, que concedeu medida liminar de reintegração a **EMPREGADO**, nacionalidade, estado civil, ocupação, residente e domiciliado na Rua, nº, Bairro, Cidade, Estado, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(05 linhas)

II – DA AUTORIDADE COATORA E ÓRGÃO VINCULADO

Juiz da ____ª Vara do Trabalho da Cidade/Estado vinculado ao Poder Judiciário do Trabalhista, nos termos do art. 6º da Lei 12.016/09.

III – DA TEMPESTIVIDADE

O Mandado de Segurança é tempestivo porque impetrado dentro do prazo de 120 dias, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/09.

IV – DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO

O empregado não tem direito de ser reintegrado **porque** ele não tem estabilidade e nem há necessidade de motivação do ato demissional, **pois** é empregado de sociedade de economia mista, além de não ter a estabilidade do art. 41 da CF pode ser dispensado a qualquer momento sem motivação do ato, pelo que requer a concessão de liminar em antecipação de tutela de urgência (provisória) para impedir a reintegração do empregado, nos termos do art. 41 da CF, súmula 390 inc. II TST, inc. II do § 1º do art. 173 da CF, OJ 247, inciso I, SDI-1 do TST, § 2º art. 300, CPC, art. 7º, § 1º da Lei 12.016/09

V – DO PEDIDO

IMPETRANTE requer o julgamento totalmente procedente dos pedidos, com a concessão liminar em antecipação de tutela provisória (urgência) para suspender a decisão que determinou a reintegração do empregado e o pagamento dos salários do afastamento.

Requer a intimação da autoridade coatora para apresentar as informações no prazo de 10 dias, bem como intimar o empregado interessado para manifestar-se sobre a presente ação.

Requer ainda a intimação do Ministério Público do Trabalho para dizer se tem interesse no feito.

Protesta provar por prova pré-constituída.

Dá-se à causa o valor de R\$ ____.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

DIA 26

ATENÇÃO! SE VOCÊ JÁ COPIOU NÃO PRECISA COPIAR DE NOVO

PEÇAS PARA CIP

A Cópia Inteligente de Peça (CIP) deve sempre seguir uma sistematização, por isso, as metas devem ser seguidas na ordem do cronograma

04. Ao ler o caso concreto com atenção, identificando as teses, você consegue treinar a visualização das teses a serem desenvolvidas;
05. Ao identificar os artigos, você treina o manuseio da CLT, o que é muito importante, afinal, a prova é pesquisada;
06. Por último, a cópia é o momento de entender, visualizar e fixar o adequado desenvolvimento das teses e da estrutura da peça, nos exatos padrões OAB/FGV.

O objetivo final das cópias, é fixar a estrutura das peças e o desenvolvimento adequado das teses.

52. RAIMUNDINHA ajuizou reclamação trabalhista contra **LUANA DO CRATO**, em março de 2022, requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício como empregada doméstica, no período de 10/09/2010 a 15/12/2021. Afirmou que recebia, por último, o salário de R\$ 2.000,00 mensais e que jamais recebeu 13º salário ou férias (que requereu por todo o período, sendo as férias calculadas sobre a última remuneração), FGTS (a partir de quando tais direitos passaram a ser devidos ao empregado doméstico), assim como honorários advocatícios. A petição inicial indicou estimativa dos valores pretendidos e foi distribuída ao juízo da 100ª Vara do Trabalho de Petrópolis/RJ, recebendo o número 00500- 80.2022.5.01.0100. O rito adotado foi o ordinário, em razão do valor postulado. Devidamente citada, a reclamada não apresentou contestação, daí porque o pedido foi julgado inteiramente procedente à revelia, sendo proferida sentença líquida, no valor de R\$ 125.000,00. Intimadas as partes, não houve interposição de recurso, foi certificado o trânsito em julgado da decisão. Com o início da liquidação de sentença, foram ofertados os cálculos pelo credor e devedor. Elaborada a conta e tornada líquida, as partes se manifestaram. O juiz homologou a conta de liquidação rejeitando os cálculos da reclamante e acolhendo, integralmente, os cálculos da reclamada para: a) acolher a prescrição quinquenal dos cinco anos anteriores à extinção do contrato de trabalho; b) aplicação correção monetária a partir do ajuizamento da ação; c) aplicação dos juros de 0,50% a.m. a partir do ajuizamento da ação; d) cálculo das férias para acompanhar o valor do salário pago ao longo do tempo, e não da última remuneração. A executada, foi citada por oficial de justiça, em maio de 2022, para pagamento voluntário, mas quedou-se inerte. Então, o juízo acionou o bloqueio de ativos financeiros (penhora on-line) e enviou ofício ao RGI sobre a existência de bens imóveis. Ao retornarem os ofícios, foram encontrados R\$ 125.000,00 em conta bancária e um imóvel desocupado, de propriedade da reclamada, avaliado pelo oficial de justiça em R\$ 125.000,00. O juízo determinou a penhora do bem imóvel sob a alegação de ser muito mais benéfico à credora porque a especulação imobiliária valoriza muito mais que os juros e correções de uma conta judicial, sob protestos da credora. Garantido o juízo e considerando que você é advogado(a) da trabalhadora, redija a peça prático-profissional a ser proposta, dentro do quinquídio legal, para a melhor defesa dos interesses da sua cliente.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA 100ª VARA DE PETRÓPOLIS/RIO DE JANEIRO

Processo nº: 00500-80.2022.5.01.0100

RAIMUNDINHA., já qualificada nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do **art. 884, §4º da CLT** vem apresentar **IMPUGNAÇÃO À LIQUIDAÇÃO** em desfavor de **LUANA DO CRATO**, já qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(05 linhas)

II – DA TEMPESTIVIDADE

Há tempestividade da Impugnação à Liquidação **porque** propostos dentro do prazo, **pois** foi oposta em 05 (cinco) dias da garantia do juízo, nos termos do art. 884 da CLT.

III – DA PRESCRIÇÃO

Não há prescrição quinquenal **porque** não arguida na instância ordinária, **pois** o devedor só levantou a prescrição quinquenal na fase de execução, nos termos da súmula 153 do TST.

IV – DA CORREÇÃO MONETÁRIA

O credor tem direito ao aumento da execução **porque** a correção monetária está errada, **pois** o índice de correção monetária a ser aplicado é o do mês subsequente ao da prestação de serviços, nos termos da súmula 381 do TST.

V – DOS JUROS

O credor tem direito ao aumento da execução **porque** os juros estão errados, **pois** a taxa de juros a ser aplicada é a de 1% a.m. a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT e art. 39 da Lei. 8.177/91.

VI – DO CÁLCULO DAS FÉRIAS

O credor tem direito ao aumento da execução **porque** o cálculo das férias está errado, **pois** o cálculo das férias deve ser feito levando-se em consideração a última remuneração do empregado, nos termos da súmula 7 do TST.

VII – DA PENHORA INCORRETA

O credor tem direito a nulidade da penhora **porque** não foi obedecida a ordem preferencial, **pois** o primeiro na ordem preferencial é dinheiro em espécie, nos termos do art. 835, inc. IV do CPC.

VIII – DO PEDIDO

EMPRESA-EMBARGANTE requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** dos pedidos calcular corretamente a correção monetária, os juros, as férias do período, afastar da liquidação a prescrição quinquenal e determinar a penhora do valor em espécie em conta corrente do devedor.

A citação/notificação do impugnado para, no prazo legal, contestar a presente impugnação, sob as penas da lei.

Requer a condenação do reclamando ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$ _____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. Dá-se à causa o valor de R\$ _____

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

54. JOSEFINA PIRES ajuizou reclamação trabalhista contra **LARISSA BARRETO**, em março de 2022, requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício como empregada doméstica, no período de 10/09/2018 a 15/12/2022. Afirmou que recebia, por último, o salário de R\$ 3.500,00 mensais e que jamais recebeu 13º salário ou férias (que requereu por todo o período, sendo as férias calculadas sobre a última remuneração), FGTS e horas extras, assim como honorários advocatícios de 15%. A petição inicial indicou estimativa dos valores pretendidos e foi distribuída ao juízo da 100ª Vara do Trabalho de Petrópolis/RJ, recebendo o número 00500- 80.2022.5.01.0100. O rito adotado foi o ordinário, em razão do valor postulado. Devidamente citada, a reclamada não apresentou contestação, daí porque o pedido foi julgado inteiramente procedente à revelia, sendo proferida sentença líquida, no valor de R\$ 125.000,00. Intimadas as partes, não houve interposição de recurso, foi certificado o trânsito em julgado e a executada foi citada por oficial de justiça, em maio de 2024, para pagamento voluntário, mas quedou-se inerte. Então, o juízo acionou o bloqueio de ativos financeiros (penhora on-line), conseguindo reter R\$ 2.000,00 da executada. As novas tentativas de bloqueio foram infrutíferas, sendo então expedido mandado de penhora e

avaliação de bens. Foi penhorado o imóvel em que vivia a executada, avaliado pelo oficial de justiça em R\$ 123.000,00, sendo a penhora registrada no RGI. Garantido o juízo, a executada ajuizou embargos à execução no 5º dia, no qual alegou que o imóvel penhorado era um bem de família, pois era proprietária de 2 imóveis e residia com sua família em ambos, alternadamente; suscitou prescrição parcial; afirmou que o valor retido de sua conta correspondia a parte do seu salário (10%), portanto impenhorável, juntando o extrato confirmando que o valor bloqueado era de salário depositado; requereu a nulidade da execução por cerceio de defesa, requerendo que o processo volte a fase de conhecimento para nova chance de defesa, porque teve pouco tempo para contestar, pois a audiência foi marcada para 14 dias após a citação; que, no cálculo das férias, o juiz não utilizou a evolução salarial durante o longo contrato de trabalho, como deveria ser, mas, sim, a última remuneração paga por ocasião da extinção do contrato. Sabe-se que a ex-empregadora possui outro imóvel em bairro próximo, de menor valor (R\$ 70.000,00) e onde também reside com sua família porque fica mais próximo ao seu emprego. Recebidos os embargos à execução, o juiz intima o credor para que, o prazo de cinco dias, apresente a medida judicial cabível para a melhor defesa de seus interesses no processo.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 100ª VARA DO TRABALHO DE PETRÓPOLIS/RJ

Processo nº: 00500-80.2022.5.01.0100

JOSEFINA PIRES, já qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do **art. 847 da CLT**, apresentar **CONTESTAÇÃO** aos Embargos à Execução apresentados por **LARISSA BARRETO**, já qualificado, e o faz pelos motivos de fato e de direito a seguir alinhados:

I – DA PRESCRIÇÃO

Não há prescrição quinquenal **porque** não arguida na instância ordinária, **pois** o devedor só levantou a prescrição quinquenal na fase de execução, nos termos da súmula 153 do TST.

II – DO CÁLCULO DAS FÉRIAS

A empregada tem direito ao aumento da execução **porque** o cálculo das férias está errado, **pois** o cálculo das férias deve ser feito levando-se em consideração a última remuneração do empregado, nos termos da súmula 7 do TST.

III – DA PENHORA: IMÓVEL

A empregada tem direito a manutenção da penhora **porque** não é bem de família, **pois** a devedora tem dois imóveis e a penhora deve recair sobre o imóvel de maior valor, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei 8.009/90.

IV – DA PENHORA: CONTA-SALÁRIO

A empregada tem direito a manutenção da penhora **porque** o salário não é impenhorável, **pois** o salário pode ser penhorado para satisfazer crédito alimentar, nos termos do art. 833, inciso IV e § 2º do CPC.

V – NOVA DEFESA

A execução é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** foi obedecido o prazo de cinco dias entre a notificação e a audiência, nos termos do art. 841 da CLT.

VI – CONCLUSÃO

JOSEFINA PIRES requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE IMPROCEDENTE** dos pedidos feitos nos embargos à execução para o fim de afastar a prescrição parcial, manter a penhora do imóvel, manter a penhora da conta-salário, manter o cálculo das férias sobre a última remuneração e manter o processo de execução.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Honorários advocatícios de 15%, nos termos do art. 791-A da CLT.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

DIA 27

ATENÇÃO! SE VOCÊ JÁ COPIOU NÃO PRECISA COPIAR DE NOVO

PEÇAS PARA CIP

A Cópia Inteligente de Peça (CIP) deve sempre seguir uma sistematização, por isso, as metas devem ser seguidas na ordem do cronograma

07. Ao ler o caso concreto com atenção, identificando as teses, você consegue treinar a visualização das teses a serem desenvolvidas;

08. Ao identificar os artigos, você treina o manuseio da CLT, o que é muito importante, afinal, a prova é pesquisada;

09. Por último, a cópia é o momento de entender, visualizar e fixar o adequado desenvolvimento das teses e da estrutura da peça, nos exatos padrões OAB/FGV.

O objetivo final das cópias, é fixar a estrutura das peças e o desenvolvimento adequado das teses.

55. JOÃO PEDRO, antigo sócio da empresa **SATE ONLINE LTDA.**, desligou-se da sociedade no ano de 2018, tendo sido o ato devidamente formalizado perante a Junta Comercial. No momento oportuno, **SEU ANTÔNIO ARREPENDIDO**, sob o argumento de ter trabalhado, de janeiro de 2020 a julho de 2023, para a referida empresa, pleiteou verbas rescisórias e outros direitos trabalhistas, que alegou nunca ter recebido, contra a empresa **SATE ONLINE LTDA.** Por ocasião do ajuizamento da reclamação trabalhista e audiência inaugural, setembro de 2024, a reclamada, fazendo-se representar por preposto, contestou o feito, tendo, contudo, juntado cópia de contrato social desatualizado, ou seja, anterior à data da saída de **JOÃO PEDRO**. Julgada procedente em parte a ação, foram interpostos, sucessivamente, recurso ordinário e recurso de revista sem que, contudo, lhes hajam sido dado os devidos provimentos. Não houve interposição de mais nenhum recurso. Homologada a conta de liquidação, o oficial de justiça, após a citação da executada, não mais encontrou a empresa no endereço indicado. Silente a executada após o prazo, o Juiz determina a expedição de ofícios para o Detran, Registro Geral de Imóveis e Banco Central (penhora online) para saber se há bens ou numerário em conta suficientes para a garantia do juízo. Retornados os ofícios sem que fossem encontrados quaisquer bens ou numerários suficientes para a garantia do juízo, o juiz intima o credor para que se manifeste sobre os ofícios negativos. No prazo, o credor opõe incidente de desconconsideração da personalidade jurídica de **SATE ONLINE LTDA.** e intima seus sócios, incluindo **JOÃO PEDRO**, para que se manifestem no prazo de 15 dias. Após o contraditório, o juiz acolhe o incidente para desconSIDERAR a personalidade jurídica da sociedade empresária e mandar citar cada sócio, incluindo **JOÃO PEDRO**, para que façam parte do processo de execução, paguem o valor devido ou garantam o juízo. Quedaram-se inertes todos os envolvidos. O juiz, então, determina a expedição de ofícios para o Detran, Registro de Imóveis e Banco Central para saber se há bens ou numerário em conta suficientes para a garantia do juízo. Retornados os ofícios, foram encontrados e penhorados valores suficientes para a garantia do juízo na conta conjunta de **JOÃO PEDRO** com seu cônjuge, **MARIA EDUARDA**, casados em regime de comunhão parcial de bens, de acordo com toda a

documentação em anexo (certidão e casamento e contitularidade da conta bancária) para pagamento do valor integral da execução, acrescida da multa de 10% prevista no § 1º do art. 523 do CPC. Como advogado (a) de **MARIA EDUARDA**, certo de que ela não participou do incidente de desconsideração, apresente a medida cabível para a melhor defesa de seus interesses.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA ____ª VARA DO TRABALHO DA CIDADE – ESTADO

Distribuição por Dependência ao Processo nº:

MARIA EDUARDA, nacionalidade, estado civil, ocupação, endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do art. 674 do CPC e § 2º do art. 896, CLT, vem opor **EMBARGOS DE TERCEIRO** em desfavor de **SEU ANTÔNIO ARREPENDIDO**, nacionalidade, estado civil, ocupação, endereço completo, fazendo-o pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS
(5 LINHAS)

II – DA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA

Os presentes Embargos de Terceiros deverão ser distribuídos por dependência à ação de execução em curso, processo nº ..., **porque** já tem ação em curso, **pois** a execução é o processo principal e os embargos são acessórios, nos termos do art. 676 do CPC.

III – DA TEMPESTIVIDADE

Há tempestividade dos Embargos de Terceiros **porque** propostos dentro do prazo, **pois** foram opostos até 05 (cinco) dias a arrematação, nos termos do art. 675 do CPC.

IV – DA PROVA DO DOMÍNIO E QUALIDADE DE TERCEIRO

O embargante fez a prova do domínio e qualidade de terceiro **porque** é meeira, **pois** apresentou os documentos de titularidade da conta conjunta, nos termos do art. 677 do CPC.

V – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Há ilegitimidade da parte **porque** a autora não tem responsabilidade pelos créditos do empregado, **pois** nunca foi sócia da empresa-reclamada e tampouco participou do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, pelo que requer a extinção do feito sem solução de mérito, nos termos do art. 485 inc. VI do CPC e art. 674, §2º, inc. I e III do CPC.

VI – DA NULIDADE DA PENHORA

Há nulidade da penhora **porque** esta recaiu sobre a meação da autora, **pois** como meeira metade da conta bancária é de sua propriedade, nos termos do art. 674, inc. I e 678 do CPC, arts. 1830, 1831 e 1832 do CC.

VII – DA TUTELA DE URGÊNCIA (PROVISÓRIA)

Requer-se a suspensão da constrição/penhora da conta conjunta através de liminar em antecipação de tutela de urgência (provisória), nos termos do art. 674, inc. I do CPC, arts. 1830, 1831 e 1832 do CC e art. 300, § 2º do CPC.

VIII – DA MULTA

A multa de 10% não pode ser aplicada **porque** é incompatível com o processo do trabalho, **pois** há falta de previsão legal, nos termos do art. 769 da CLT e art. 5º, inc. II da CF.

IX – DO PEDIDO

Diante do exposto, **MARIA EDUARDA** requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** dos pedidos a fim de conhecer a ilegitimidade do embargante, a nulidade/suspensão da penhora, sai posse e propriedade sobre sua meação e a inaplicabilidade da multa.

Requer a citação/notificação da parte contrária para contestação, sob as penas da lei.

Requer a condenação do reclamando ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$ ____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$ ____.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

14. OLÍVIA MARIA PALITO ajuizou reclamação trabalhista contra seu ex-empregador, a sociedade empresária **AZEITE DE OLIVA LTDA.**, o restaurante mais conhecido do Distrito Federal em decorrência de seu contrato de emprego vigente de junho de 2017 a dezembro de 2018. A ação foi ajuizada em 30 de janeiro de 2019, tramitou perante a 503ª Vara do Trabalho do Distrito Federal, sob o número 0120813-35.2019.5.10.0503, com audiência marcada para 22.06.19.

A ex-empregadora atualmente tem, na sua composição societária, dois sócios, os irmãos Mário e Luigi D’Oliva, cada um com 50% das cotas, conforme modificação do contrato social averbada nos órgãos competentes, em 30/01/2015. A modificação do contrato social deu-se em virtude da retirada da sociedade da sócia Donatella Versátil, que alienou suas cotas para Luigi D’Oliva.

Com o ajuizamento da reclamação trabalhista em face de **AZEITE DE OLIVA LTDA.**, foram juntados com a petição inicial os contratos sociais da sociedade empresária, confirmando a existência dos sócios atuais. Devido à alta do dólar, a importação e comercialização dos azeites de oliva começaram a ficar impraticáveis no mercado brasileiro, passando o setor por evidentes dificuldades econômico-financeiras, com a sociedade empresária sem conseguir honrar seus débitos com empregados e fornecedores. Com o passar do tempo, a crise só aumentou e os sócios começaram a se desfazer de todos os seus bens e afirmarem que iriam voltar para seu país de origem, a Itália.

Olívia Maria Palito está receosa em acabar não recebendo os valores devidos, ainda que a sua reclamação trabalhista venha a ser julgada totalmente procedente. Diante desse cenário, a reclamante procura você para que elabore a medida cabível para a melhor defesa dos seus interesses.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 503ª VARA DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Autos do Processo nº 0120813-35.2019.5.10.0503

OLÍVIA MARIA PALITO, já qualificada nos autos da reclamação trabalhista em epígrafe, vem, por meio de seu advogado infra-assinado, com fundamento no **art. 855-A da CLT** e nos **arts. 133 a 137 do CPC**, requerer a

instauração do **INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA** em face da empresa **AZEITE DE OLIVA LTDA.**, já qualificada nos autos, e de seus dois sócios, **MÁRIO D'OLIVA**, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo e **LUIGI D'OLIVA** nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo, pelos seguintes fundamentos: nos seguintes termos:

I - DOS FATOS

(5 linhas)

II – DOS REQUISITOS

Presentes os requisitos do abuso da personalidade jurídica: pelo desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

III – DA SUSPENSÃO DO PROCESSO

O processo deverá ser suspenso, nos termos do art. 134, § 3º da CPC e 855-A, §2º, CLT.

IV - DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

O Reclamante tem direito a Desconsideração da Personalidade Jurídica porque a executada não tem bens e os sócios estão se desfazendo dos bens, pois está com dificuldades econômico-financeiras e tem dois sócios que precisam fazer parte do processo de reclamação trabalhista para futuro pagamento do crédito, nos termos do art. 855-A da CLT e arts. 133 a 137, CPC.

V – DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Requer-se liminar em antecipação de tutela para incluir os sócios no polo passivo da reclamação trabalhista e bloquear seus bens, nos termos do art. 301 do CPC e 855-A, § 2º da CLT.

VI - DOS PEDIDOS

OLIVIA MARIA PALITO requer o acolhimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa com a inclusão dos sócios **MÁRIO** e **LUIGI** no polo passivo da presente reclamação trabalhista.

Requer concessão liminar de antecipação de tutela. Requer também a citação/intimação dos sócios contrária para pagar o débito ou garantir o juízo. Honorários advocatícios de sucumbência de 15%, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

DIA 28

ATENÇÃO! SE VOCÊ JÁ COPIOU NÃO PRECISA COPIAR DE NOVO

PEÇAS PARA CIP

A Cópia Inteligente de Peça (CIP) deve sempre seguir uma sistematização, por isso, as metas devem ser seguidas na ordem do cronograma

10. Ao ler o caso concreto com atenção, identificando as teses, você consegue treinar a visualização das teses a serem desenvolvidas;
11. Ao identificar os artigos, você treina o manuseio da CLT, o que é muito importante, afinal, a prova é pesquisada;
12. Por último, a cópia é o momento de entender, visualizar e fixar o adequado desenvolvimento das teses e da estrutura da peça, nos exatos padrões OAB/FGV.

O objetivo final das cópias, é fixar a estrutura das peças e o desenvolvimento adequado das teses.

13. DOLORES DORES DA PAZ foi admitida em 2 de julho de 2019 pela empresa **FOGE FÁCIL LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA.** para exercer a função de assistente administrativa, recebendo salário mínimo mensal. Durante o contrato de trabalho, embora sempre tenha desempenhado suas funções com zelo e responsabilidade, **DOLORES** passou a sofrer constantes humilhações por parte da proprietária da empresa, senhora **VILMA GENTA**, que frequentemente a chamava de "burra", "incompetente" e a acusava de incapacidade, tudo isso em tom agressivo, voz alta e na presença de colegas de trabalho e clientes. Tais ofensas se tornaram reiteradas e progressivamente mais intensas, gerando um ambiente de trabalho insuportável.

Com receio de perder o emprego, **DOLORES** inicialmente tentou suportar a situação, mas diante da persistência e agravamento das condutas abusivas, ela decidiu buscar seus direitos. **DOLORES** não deseja pedir demissão, pois entende que está sendo forçada a se desligar do emprego por culpa exclusiva da empregadora.

Além disso, após verificar que a empresa **FOGE FÁCIL LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA.** se encontra em situação de aparente esvaziamento patrimonial, sem condições de arcar com suas obrigações trabalhistas, **DOLORES** deseja responsabilizar diretamente a sócia **VILMA**, que continua atuando como proprietária de outros empreendimentos. **DOLORES** gozou férias nos meses de agosto de 2020 e agosto de 2021, não havendo registro de quitação de eventuais diferenças salariais ou outros direitos trabalhistas desde então.

Com base na situação acima, elabore a peça jurídica cabível para defesa dos interesses de **DOLORES**, apresentando todos os fundamentos legais e pedidos pertinentes

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA ___ª VARA DA CIDADE- ESTADO

DOLORES DORES DA PAZ, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante V.Exa. propor **RECLAMAÇÃO TRABALHISTA**, nos termos do **art. 840, § 1º CLT**, contra **FOGE FÁCIL LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA.**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo e de sua sócia, **VILMA GENTA**, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS
(5 LINHAS)

II – DA JUSTIÇA GRATUITA

A reclamante requer os benefícios da justiça gratuita **porque** é pobre na forma da lei, conforme comprovantes em anexo, nos termos do art. 790 § 3º da CLT.

III - DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

A Reclamante tem direito à Desconsideração da Personalidade Jurídica **porque** restou configurado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial, **pois** a executada enfrenta dificuldades econômico-financeiras e vem se desfazendo de seu patrimônio, sendo necessária a inclusão da sócia como litisconsorte no polo passivo da presente reclamação trabalhista para o futuro pagamento do crédito, nos termos do art. 855-A da CLT, arts. 133 a 137 do CPC e art. 50 do CC.

IV – DA RESCISÃO INDIRETA: ASSÉDIO MORAL

A reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato **porque** sofreu assédio moral do empregador, **pois** o empregador por diversas vezes a chamou de burra, incompetente e incapaz, apesar de todo o zelo profissional com o que prestava seus serviços, sendo tratada com rigor excessivo e ferida em sua honra, nos termos das alíneas “b” e “e” do art. 483 da CLT.

V – DO ASSÉDIO MORAL: DANO E INDENIZAÇÃO

A reclamante tem direito a uma indenização por dano moral no valor de R\$____ **porque** sofreu humilhação, constrangimento e abalo psicológico, **pois** apesar de todo o zelo profissional com que ela prestava seus serviços, pois o empregador a chamou, por diversas vezes, de burra, incompetente e incapaz na frente de colegas e clientes, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, art. 5, incs. V e X da CF, art. 483, “b” e “e” da CLT, arts. 223-A da CLT.

VI – DO PEDIDO

DOLORES DORES DA PAZ requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** dos pedidos na Reclamação Trabalhista, reconhecendo a despedida indireta, o assédio moral e a indenização por danos morais, condenando a Reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R\$____, bem como condenação ao pagamento de aviso prévio no valor de R\$____, saldo de salários no valor de R\$____, décimo terceiro no valor de R\$____, férias + 1/3, FGTS no valor de R\$____ e 40% sobre os depósitos de FGTS no valor de R\$____, liberação das guias do FGTS e seguro desemprego, sob pena de indenização (Súmula 389, inciso II, do TST) no valor de R\$.

Requer o acolhimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa com a inclusão da sócia **VILMA** no polo passivo da reclamação trabalhista.

Requer a citação/notificação das reclamadas para comparecer a audiência e contestar a ação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato; o pagamento das parcelas incontroversas na primeira audiência, sob pena de pagá-las acrescidas de multa de 50% sobre seu valor (art. 467 CLT) no valor de R\$____; pagamento da multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT no valor de R\$____.

Requer os benefícios da justiça gratuita por ser pobre na forma da lei, nos termos do § 3º do art. 790 da CLT.

Requer a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$_____.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

59. Após trabalhar por vários anos em uma empresa, **BETOLÂNDIO** ingressou com reclamação trabalhista contra a empresa **CALOTEIRA S.A.** requerendo vínculo empregatício, pagamento das verbas trabalhistas rescisórias/indenizatórias e o pagamento das contribuições previdenciárias não realizadas sobre os salários pagos, com somatório total de pedidos no valor de R\$ 38.000,00. Designada audiência de julgamento nos termos do art. 841 da CLT. Na oportunidade, após o pregão, compareceram apenas o reclamante com seu advogado. Ao consultar os autos, o Juiz verificou que o AR havia voltado porque não houve indicação correta, por parte do reclamante, do endereço da reclamada. Em audiência, o advogado da reclamante requereu a citação por edital, o que foi negado pelo juiz lhe dando prazo de cinco dias para informar o endereço correto, com a suspensão da audiência. Dentro do prazo, o reclamante informou o novo endereço da reclamada. Enviado AR para o novo endereço, este deixou de ser cumprido porque a empresa havia se mudado há dois meses, sem deixar qualquer aviso sobre o novo endereço. Retomada a audiência, o Juiz determinou a citação da empresa por edital para comparecer à audiência marcada para o dia 22.06.23. Na data designada, ausente à audiência em que deveria se defender, o reclamado foi declarado revel e confesso, aplicando-lhe a confissão ficta quanto a matéria de fato. A ação foi julgada totalmente procedente com a condenação do reclamado em todas as parcelas descritas na petição inicial. A empresa reclamada não apresentou qualquer recurso. Iniciado o processo de execução, o reclamante apresenta cálculos de liquidação no valor de R\$ 38.000,00, a título de verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias, bem como o recolhimento das contribuições previdenciárias sobre todo o período do contrato de trabalho. Aberto o contraditório, as partes se manifestaram de forma específica e fundamentada. Os cálculos feitos pelo reclamante são reputados corretos e o juízo, em consequência, determina de plano a citação do reclamado, para pagamento da quantia atualizada de R\$ 38.000,00 ou nomeação de bens à penhora no prazo de 48 horas. Silente a reclamada após o prazo, o Juiz determina a expedição de ofícios para o Detran, Registro Geral de Imóveis e Banco Central (penhora online) para saber se há bens ou numerário em conta suficientes para a garantia do juízo. Devolvidos os ofícios, todos foram negativos. Intimado o credor para se manifestar sobre os ofícios, este ficou-se inerte e o processo foi arquivado e ficou arquivado por mais de dois anos. Você, na qualidade de advogado da empresa executada, elabore a medida judicial cabível para melhor defesa do processo de execução.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DAª VARA DO TRABALHO DA CIDADE – ESTADO

CALOTEIRA S.A., já qualificada nos autos, por intermédio de seu advogado, vem apresentar **EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE**, nos termos dos arts. 518, 525, § 11, e 803, parágrafo único, do CPC, em desfavor de **BETOLÂNDIO**, já qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(05 linhas)

II – NULIDADE DE CITAÇÃO

Há nulidade da execução por cerceio de defesa **porque** a citação foi por edital, **pois** no procedimento sumaríssimo

é vedada a citação por edital, pelo que requer o arquivamento da presente ação com a condenação do réu em custas processuais, nos termos do art. 852-A, inc. II § 1º do art. 852-B da CLT, art. 5º inc. LV da CF e art. 794 da CLT.

III – DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL

Há incompetência material da Justiça do Trabalho **porque** ela não pode executar as contribuições sobre os salários pagos, **pois** a ela só tem competência para processar e julgar as contribuições decorrentes de suas sentenças condenatórias ou homologatórias de acordo, pelo que requer a extinção da execução e a remessa dos autos para a justiça competente, nos termos da súmula 368, I do TST, art. 876, parágrafo único da CLT e art. 114, inc. VIII da CF.

IV - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Há prescrição intercorrente **porque** o processo ficou arquivado por dois anos, **pois** o credor deixou de cumprir determinação judicial de indicação de bens do devedor por mais de dois anos, pelo que requer a extinção do feito com solução de mérito, nos termos do art. 11-A caput e § 1º da CLT.

V – CONCLUSÃO

CALOTEIRA S.A. requer a nulidade da execução e o consequente arquivamento dos presentes autos.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, de dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

DIA 29

ATENÇÃO! SE VOCÊ JÁ COPIOU NÃO PRECISA COPIAR DE NOVO

PEÇAS PARA CIP

A Cópia Inteligente de Peça (CIP) deve sempre seguir uma sistematização, por isso, as metas devem ser seguidas na ordem do cronograma

13. Ao ler o caso concreto com atenção, identificando as teses, você consegue treinar a visualização das teses a serem desenvolvidas;
14. Ao identificar os artigos, você treina o manuseio da CLT, o que é muito importante, afinal, a prova é pesquisada;
15. Por último, a cópia é o momento de entender, visualizar e fixar o adequado desenvolvimento das teses e da estrutura da peça, nos exatos padrões OAB/FGV.

O objetivo final das cópias, é fixar a estrutura das peças e o desenvolvimento adequado das teses.

56. JOSEFINA PIRES ajuizou reclamação trabalhista contra **LARISSA BARRETO**, em março de 2022, requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício como empregada doméstica, no período de 10/09/2010 a 15/12/2021. Afirmou que recebia, por último, o salário de R\$ 2.000,00 mensais e que jamais recebeu 13º salário ou férias (que requereu por todo o período, sendo as férias calculadas sobre a última remuneração), FGTS e horas extras (a partir de quando tais direitos passaram a ser devidos ao empregado doméstico), assim como honorários advocatícios. A petição inicial indicou estimativa dos valores pretendidos e foi distribuída ao juízo da 100ª Vara do Trabalho de Petrópolis/RJ, recebendo o número 00500- 80.2022.5.01.0100. O rito adotado foi o ordinário, em razão do valor postulado. Devidamente citada, a reclamada não apresentou contestação, daí porque o pedido foi julgado inteiramente procedente à revelia, sendo proferida sentença líquida, no valor de R\$ 125.000,00. Intimadas as partes, não houve interposição de recurso, foi certificado o trânsito em julgado e a executada foi citada por oficial de justiça, em maio de 2022, para pagamento voluntário, mas quedou-se inerte. Então, o juízo acionou o bloqueio de ativos financeiros (penhora on-line), conseguindo reter R\$ 2.000,00 da executada. As novas tentativas de bloqueio foram infrutíferas, sendo então expedido mandado de penhora e avaliação de bens. Foi penhorado o imóvel em que vivia a executada, avaliado pelo oficial de justiça em R\$ 123.000,00, sendo a penhora registrada no RGI. Garantido o juízo, a executada ajuizou embargos à execução no 5º dia, no qual alegou que o imóvel penhorado era um bem de família, pois era proprietária de 2 imóveis e residia com sua família em ambos, alternadamente; suscitou prescrição parcial; afirmou que o valor retido de sua conta correspondia a parte do seu salário (10%), portanto impenhorável, juntando o extrato confirmando que o valor bloqueado era de salário depositado; requereu nova chance de defesa, porque teve pouco tempo para contestar, pois a audiência foi marcada para 14 dias após a citação; que, no cálculo das férias, o juiz não utilizou a evolução salarial durante o longo contrato de trabalho, como deveria ser, mas, sim, a última remuneração paga por ocasião da extinção do contrato. Após devidamente contestados, o juiz julgou procedente os embargos à execução, com os seguintes fundamentos: que apesar de a ex-empregadora possuir outro imóvel em bairro próximo, de menor valor (R\$ 70.000,00) e onde também reside com sua família porque fica mais próximo ao seu emprego, o imóvel constricto é o de maior valor e, assim, impenhorável; acolheu a prescrição parcial para fixar os cálculos que devem considerar os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, e não todo o período trabalhado; determinou a liberação dos R\$ 2.000,00 porque salário jamais pode ser penhorado, ainda que parcialmente; deferiu nova chance para juntar defesa porque a executada teve prazo de apenas 2 semanas, o que o magistrado entendeu ser insuficiente para a separação dos documentos e contratação de advogado; deferiu o recálculo das férias para acompanhar o valor do salário pago ao longo do tempo, e não da última remuneração. Publicada a decisão, e considerando que você é advogado(a) da trabalhadora, redija a peça prático-profissional para a defesa dos interesses da sua cliente em juízo, ciente de que na decisão não há vício ou falha estrutural que comprometa a sua integridade.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 100ª VARA DO TRABALHO DE PETRÓPOLIS/RJ

Processo nº: 00500-80.2022.5.01.0100

JOSEFINA PIRES, já qualificada nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do **art. 897, “a”, da CLT, AGRAVO DE PETIÇÃO** contra decisão que julgou totalmente procedentes os Embargos à Execução opostos em desfavor de **LARISSA BARRETO**, já qualificado nos autos, fazendo-o pelas razões anexas, remetendo-o ao Tribunal Regional do Trabalho da ____ª Região para reforma da decisão.

Recurso tempestivo, pois interposto no prazo de 08 dias (Art. 897, caput, da CLT). Delimitação da matéria e dos valores impugnados (Art. 897, § 1º da CLT).

Notificação da parte contrária para apresentação das contrarrazões (art. 900, CLT).

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ RELATOR DA ____ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA ____ª

REGIÃO

RAZÕES DO AGRAVO DE PETIÇÃO

I – DA PRESCRIÇÃO

Não há prescrição quinquenal **porque** não arguida na instância ordinária, **pois** o devedor só levantou a prescrição quinquenal na fase de execução, nos termos da súmula 153 do TST.

II – DO CÁLCULO DAS FÉRIAS

A empregada tem direito ao aumento da execução **porque** o cálculo das férias está errado, **pois** o cálculo das férias deve ser feito levando-se em consideração a última remuneração do empregado, nos termos da súmula 7 do TST.

III – DA PENHORA: IMÓVEL

A empregada tem direito a manutenção da penhora **porque** não é bem de família, **pois** a devedora tem dois imóveis e a penhora deve recair sobre o imóvel de maior valor, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei 8.009/90.

IV – DA PENHORA: CONTA-SALÁRIO

A empregada tem direito a manutenção da penhora **porque** o salário não é impenhorável, **pois** o salário pode ser penhorado até 10% para satisfazer crédito alimentar, nos termos do art. 833, inciso IV e § 2º do CPC.

V – NOVA DEFESA

A execução é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** foi obedecido o prazo de cinco dias entre a notificação e a audiência, nos termos do art. 841 da CLT.

VI – CONCLUSÃO

AGRAVANTE requer o **CONHECIMENTO** e **PROVIMENTO** do recurso para a **REFORMA DA DECISÃO** para afastar a prescrição, o cerceio de defesa, a manutenção da penhora da conta salário, do imóvel de maior valor e o recálculo das férias.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

58. Após citação em processo de execução trabalhista, TIO SUKITA nomeou à penhora de dois condicionadores de ar marca/modelo Admiral, uma televisão marca/modelo Telefunken em cores, um refrigerador Prosdócimo, dois processadores Pentium 200 e Pogobol, um Genius, 04 (quatro) LPs do Menudo, LPs da Xuxa, um videogame Atari, um par de tênis Kichute, uma boneca Barbie e um boneco Ken, um boneco do Fofão, um par de tênis Montreal ganho no programa Domingo no Parque do Sílvio Santos, sem contar com inúmeros cartões do jogo Super Trunfo, totalizando R\$ 100.000,00. O oficial de justiça ao lavrar o auto de penhora, perguntou se TIO SUKITA, como proprietário dos bens, gostaria de ficar como depositário. A resposta foi negativa. Sem ter outra alternativa, o oficial de justiça, mesmo à revelia de TIO SUKITA, o nomeou compulsoriamente depositário fazendo constar da certidão da penhora. Algum tempo depois, o juiz determinou que TIO SUKITA apresentasse os bens ou depositasse o valor correspondente. O devedor respondeu processualmente que vendera os bens e que não os tem mais, tampouco a quantia equivalente. O Juiz da 58ª Vara do Trabalho de Gramado-RS determinou a prisão de TIO SUKITA, o que de fato aconteceu, diante do fato de ser o fiel depositário. Após a prisão de TIO SUKITA, você como advogado de TIO SUKITA elabore a medida processual cabível para a melhor defesa de seus interesses.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ADVOGADO, nacionalidade..., estado civil..., portador da OAB nº..., com endereço profissional completo, nos termos do art. 5º, inc. LXVIII, CF e art. 114, inc. IV ambos da CF e art. 647 do CPP, impetrar **HABEAS CORPUS** em favor de **TIO SUKITA**, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, contra ato do JUIZ DA 58ª VARA DO TRABALHO DE GRAMADO-RS, órgão do Poder Judiciário, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(05 linhas)

II – DA LIBERDADE

A prisão do depositário infiel é nula **porque** não existe prisão civil por dívida do depositário, **pois** o paciente não assinou o termo de depósito não sendo nem depositário, pelo que requer sua liberdade liminar em antecipação de tutela de urgência (provisória), nos termos da OJ 89 SDI-2 TST, súmula vinculante 25 do STF e art. 300, § 2º do CPC e art. 5º, inciso LXVIII da CF.

III – DO PEDIDO

ADVOGADO requer a concessão da liminar em antecipação de tutela provisória (urgência) para determinar a liberdade do paciente, com o consequente relaxamento de prisão e expedição do mandado de soltura.

No mérito, confirmar a presente ordem de habeas corpus na sentença.

Requer-se a intimação da autoridade coatora para prestar as informações.

Requer-se a intimação do Ministério Público do Trabalho.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, de dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB